

No se transgrede la garantía de tutela jurisdiccional ni el derecho de defensa. Casación infundada

I. Para configurar una afectación del derecho de defensa y, en estricto, para que se materialice una defensa ineficaz por parte de la defensa pública, no basta meramente que no se haya propuesto prueba de descargo alguno a favor de la procesada, sino que, para la materialización de una vulneración de ese nivel, se debe mirar u observar integralmente la actuación del letrado a lo largo de todo el curso procesal, en particular en el plenario de juzgamiento. En el caso concreto, no se verifica que su actuación sea nula, sino que su intervención sí se materializó en cada etapa desplegando alegatos de inicio y cierre, en donde sostuvo que su línea de defensa era demostrar la inocencia de la encausada; ahora, el que no haya presentado prueba corresponde y es parte de la estrategia de defensa, de modo que la presencia de un nuevo abogado defensor privado (en sede de apelación) con una estrategia diferente y discrepante de su antecesor no importa la configuración de una defensa ineficaz.

II. A mayor abundamiento, del caso concreto se desprende que la responsabilidad de la encausada se determinó en ambas instancias, pues se contó con el Cheque n.º 00002307-011-285-0100009766 del Banco Continental, el talón del cheque que fue llenado por la encausada, cuyo fin era pagar a la Notaría Fowks, la declaración del agraviado Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza, la declaración del testigo impropio Daniel Llontop Rojas y el certificado de antecedentes penales negativo de la procesada. La prueba personal, para los tribunales de mérito, determinó la entrega a la procesada, como personal de confianza, del cheque en blanco firmado por el agraviado, cuyo fin era llenarlo para realizar un pago por S/ 11 800 (once mil ochocientos soles) a la notaría Fowks, lo que se determinó además con la actuación de la chequera correspondiente. Asimismo, con el testimonio del testigo impropio Daniel Llontop Rojas, quien sostuvo que la procesada le entregó el cheque para el cobro que efectivamente realizó, luego de lo cual se le pagó la suma adeudada de S/1500 (mil quinientos soles) y que entregó el dinero restante a la procesada. Dicha declaración no fue desvirtuada por prueba en segunda instancia. Tales medios probatorios produjeron convicción de su consumación.

III. Ante la prueba actuada, que permitió determinar la responsabilidad de la procesada, es posible sostener que la actuación del abogado de la defensa pública, sobre la omisión de proponer un peritaje grafotécnico ante las pruebas recabadas, corresponde a la estrategia defensiva, lo que en modo alguno importa la vulneración de la tutela jurisdiccional ni de la defensa procesal.

IV. En este contexto, no es posible amparar el recurso de casación formulado por la procesada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI; en consecuencia, no corresponde casar la sentencia de vista.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Sala Penal Permanente

Casación n.º 2308-2022/Lambayeque

Lima, doce de junio de dos mil veintiséis

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la defensa de la encausada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI contra la sentencia de vista del diecinueve de agosto de dos mil veintidós (foja 43), que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia del tres de septiembre de dos mil veintiuno (foja 16), la **condenó** como autora del delito de abuso de firma en blanco, en agravio de

Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza¹, a **dos años** de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de dos años, y ochenta días-multa, así como al pago de S/24 000 (veinticuatro mil soles) por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo LUJÁN TÚPEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Procedimiento en primera instancia

Primero. El señor fiscal provincial, mediante requerimiento del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (foja 2), formuló acusación contra LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI y Daniel Llontop Rojas —coautores— por el delito de defraudación —abuso de firma en blanco—, previsto en el inciso 2 del artículo 197 del Código Penal, concordante con el artículo 196 del mismo texto penal, en agravio de Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza, Esfiel Top International Business SA y RM Britania Contratistas Generales SAC². Solicitó que se les imponga la pena de dos años de privación de libertad, ochenta días-multa y el pago de S/24 000 (veinticuatro mil soles) por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

∞ En síntesis, se atribuyó como fáctico lo siguiente:

El trece de abril de dos mil dieciséis la acusada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI logró que el agraviado Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza firmará en blanco el Cheque n.º 00002307-011-285-0100009766 del Banco Continental, el cual tenía por objeto pagar una deuda de S/ 11 800 (once mil ochocientos soles) a favor de la Notaría Fowks; sin embargo, en fecha posterior dicha encausada rellenó el referido cheque consignando como fecha de emisión el nueve de marzo de dos mil dieciséis por la suma de S/ 23,767.30 (veintitrés mil setecientos sesenta y siete soles con treinta céntimos) que se debía pagar a la orden de su coacusado Daniel Llontop Rojas, esto es, consignando datos que no correspondían a la naturaleza real para la cual fue otorgado; siendo que el acusado Llontop Rojas efectivizó el cobro de dicho cheque el tres de diciembre de dos mil dieciséis en la agencia del Banco Continental ubicada en el mercado Modelo de Chiclayo; obteniendo la acusada ORTIZ REÁTEGUI un beneficio de S/ 22,267.30 (veintidós mil doscientos sesenta y siete soles con treinta céntimos), mientras que el acusado Llontop Rojas obtuvo un beneficio de S/ 1500 (mil quinientos soles); con lo cual se ocasionó perjuicio patrimonial a la parte agraviada.

¹ Desde el inicio del proceso fueron considerados agraviados también las personas jurídicas: Esfiel Top International Business SA y RM Britania Contratistas Generales SAC, pero en la sentencia de segunda instancia se revocó este extremo retirándoles la condición de agraviados.

² Téngase en cuenta la nota de pie de página número 1.

∞ Posteriormente, en los mismos términos del dictamen fiscal acusatorio, se dictó el auto de enjuiciamiento del diez de marzo de dos mil veintiuno (foja 11).

Segundo. Realizado el juzgamiento, el procesado Daniel Llontop Rojas se acogió a la conclusión anticipada, por lo que se emitió la sentencia conformada del dieciocho de junio de dos mil veintiuno (foja 31 en PDF del cuaderno de debate del SIJ Supremo), y se le condenó como autor del delito de abuso de firma en blanco, previsto en el inciso 2 del artículo 298 del Código Penal, a un año, ocho meses y dieciocho días de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de un año bajo el cumplimiento de reglas de conducta, sesenta y nueve días-multa y S/ 800 (ochocientos soles) por concepto de reparación civil. Asimismo, se declaró la calidad de cosa juzgada respecto a la decisión emitida.

Tercero. Por otra parte, prosiguiendo el juicio y culminado este, el Cuarto Juzgado Unipersonal Penal, mediante sentencia del tres de septiembre de dos mil veintiuno (foja 16), condenó a LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI como autora del delito de abuso de firma en blanco, en agravio de Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza (gerente general), Esfiel Top International Business SA y RM Britania Contratistas Generales SAC, a dos años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de dos años, y ochenta días-multa, así como al pago de S/ 24 000 (veinticuatro mil soles) por concepto de reparación civil.

Cuarto. Contra la referida sentencia, la procesada interpuso recurso de apelación (foja 32), el cual fue concedido mediante auto del catorce de junio de dos mil veintidós (foja 40), que ordenó elevar los actuados al Tribunal Superior.

§ II. Procedimiento en segunda instancia

Quinto. El Tribunal Superior, a través de la sentencia de vista del diecinueve de agosto de dos mil veintidós (foja 43), expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia del tres de septiembre de dos mil veintiuno (foja 16), la condenó como autora del delito de abuso de firma en blanco, en agravio de Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza, a dos años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de dos años, y al pago de ochenta días-multa y de S/ 24 000 (veinticuatro mil soles) por concepto de reparación civil. La revocó en cuanto se tuvo como agraviadas a Esfiel Top International Business SA

y RM Britania Contratistas Generales SAC; y, reformándola, se la absolvió con relación a las referidas agraviadas; con lo demás que contiene.

Sexto. Frente a la sentencia de vista acotada, respecto al extremo condenatorio, la procesada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI promovió recurso de casación (foja 59). Mediante auto del siete de septiembre de dos mil veintidós (foja 72), la citada impugnación fue admitida; asimismo, se ordenó formar el cuaderno virtual de casación y elevar los actuados a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

§ III. Procedimiento en la instancia suprema

Séptimo. Esta Sala Penal Suprema, luego de correr traslado (foja 76), al amparo del artículo 430, inciso 6, del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), emitió el auto de calificación del once de abril de dos mil veinticinco (foja 81), por el que solo declaró bien concedido el recurso de casación presentado por la procesada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI por el inciso 1 del artículo 429 del CPP.

Octavo. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación promovido (notificaciones de foja 84), se emitió el decreto del veintisiete de abril de dos mil veintiséis (foja 87), que señaló como fecha para la audiencia de casación el veintinueve de mayo del presente año.

Noveno. Realizada la audiencia de casación, se celebró de inmediato la deliberación de la causa en sesión privada. Efectuada la votación respectiva y por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Décimo. Mediante la ejecutoria suprema del once de abril de dos mil veinticinco (foja 81), se concedió casación a favor de la procesada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI. En el fundamento cuarto, se especificó lo siguiente:

Que los hechos del caso estriban en que la encausada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI, personal de confianza del agraviado Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza, utilizó un cheque a cargo del Banco Continental firmado por el este último —de su cuenta personal— que se lo había entregado, pero no pasó porque la cuenta carecía de fondos, pese a lo cual indebidamente lo llenó con la suma de veintitrés mil setecientos sesenta y siete soles con treinta céntimos a favor de su coencausado Daniel Llontop Rojas, el cual lo cobró y recibió la suma mil quinientos soles producto de una deuda que le tenía la primera. Este último reconoció los hechos y la secuencia de hechos fue ratificada por el agraviado Elmer Eduardo Rivasplata

Mendoza. La imputada admitió que manejaba las cuentas del agraviado por ser su personal de confianza.

∞ En estas condiciones, resulta razonable definir el alcance o relevancia de la pericia de grafotecnia como elemento de prueba sustancial, cuya omisión, según se plantea, podría originar un supuesto de defensa ineficaz dado el contexto de los hechos. Tal examen debe realizarse desde la causal de inobservancia de precepto constitucional (tutela jurisdiccional y defensa procesal).

∞ El motivo casacional es el previsto en el artículo 429, inciso 1, del CPP. En ese sentido, corresponde verificar si se configura transgresión de la garantía de tutela jurisdiccional y de la defensa procesal.

Undécimo. Con relación a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva se tiene lo siguiente:

[...s] e trata de un derecho-garantía que incumbe desarrollar al legislador —sin que le sea dable instituir normas excluyentes de la vía jurisdiccional [De la Oliva]— y aplicar al juez, que tiene un contenido complejo, de carácter prestacional y de configuración legal —aunque limitado y controlado jurisdiccionalmente—, predicable de todos los sujetos jurídicos, y que consiste en el derecho a un proceso —de acceso a la justicia, tanto a quien ha pretendido la tutela, iniciando un proceso, como a quien se defiende frente a esa pretensión— y, salvo el incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales, a una sentencia sobre el fondo, fundada en derecho, y plenamente ejecutable, para hacer efectivos los derechos subjetivos y los intereses legítimos de naturaleza sustantiva³.

Duodécimo. De otro lado, la defensa es una garantía procesal que comprende lo siguiente:

[...] la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra él y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúa [...] esas actividades pueden sintetizarse (i) en la facultad de ser oído, (ii) la de controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia, (iii) la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal, y (iv) la de valorar la prueba producida y exponer las razones fácticas y jurídicas, para obtener del tribunal una sentencia favorable según su posición” [Maier]⁴.

Decimotercero. El derecho de defensa tiene dos fases: **(i)** es un derecho subjetivo que es inalienable e irrenunciable, es una manifestación de la

³ SAN MARTÍN CASTRO, César. (2023). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: Fondo Editorial INPECCP-Cenales, p. 150.

⁴ *Ibid.*, p. 165.

libertad de las personas; y (ii) es una garantía procesal constitucional que impide el uso arbitrario o desmedido de la coerción penal al garantizar entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación tenga la oportunidad de contradecir y contraargumentar en el proceso, en igualdad de condiciones, en defensa de sus derechos e intereses, usando los medios de prueba que resulten pertinentes para su tesis de defensa⁵.

Decimocuarto. La Constitución, en su inciso 14, artículo 139, contempla “el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”; además, que “tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”. El derecho instrumental de la garantía de defensa procesal contiene como derecho el ser asistido por un defensor o el derecho de defensa técnica.

Decimoquinto. El artículo 71, inciso 2, literal c), del CPP reconoce al imputado el derecho a ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor (la STEDH, *Asunto A. T. vs. Luxemburgo*, del nueve de abril de dos mil quince, ha instituido en que ha de ser desde los primeros interrogatorios de la policía). Al abogado se le reconoce una serie de derechos para su correcto patrocinio, al punto de ser considerado representante técnico del imputado (artículo 84 del CPP). Este derecho persigue un doble fin: 1. Garantizar que se pueda actuar en el proceso de la forma más conveniente para su derecho e intereses jurídicos, y defenderse debidamente contra la pretensión del acusador. 2. Asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de armas y de contradicción [Picó i Junoy]. En atención a lo último, el derecho de asistencia letrada constituye un presupuesto indispensable e imprescindible en determinados momentos y circunstancias del procedimiento penal, lo que conduce a que hayan de ser los jueces, precisamente y en último extremo, quienes velen por su efectividad [Cordón]⁶.

Decimosexto. El perito Binder sostuvo que el derecho de defensa comprende un carácter de defensa eficaz, oportuna, realizada por gente capacitada, que permita fortalecer la defensa del interés concreto del imputado y no como un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso. Por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. En esta línea, resaltó lo siguiente:

⁵ SALA PENAL PERMANENTE. Apartado 5.2 del considerando quinto, de la Casación n.º 864-2016/Del Santa, del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

⁶ SAN MARTÍN CASTRO, *Op. cit.*, p. 171.

[L]a relación de confianza debe ser resguardada en todo lo posible dentro de los sistemas de defensa pública [por lo que d]eben existir mecanismos ágiles para que el imputado pueda pedir que se evalúe el nivel de su defensa y n[ingún] defensor público puede subordinar los intereses de su defendido a otros intereses sociales o institucionales o a la preservación de la 'justicia'⁷.

Decimoséptimo. Además, es pertinente precisar que una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa, sino que deberá comprobarse, como se mencionó, una negligencia inexcusable o una falla manifiesta. En casos resueltos en distintos países, los tribunales nacionales han identificado una serie de supuestos no exhaustivos que son indicativos de una vulneración del derecho a la defensa y, en razón de su entidad, han dado lugar, como consecuencia, a la anulación de los respectivos procesos o la revocación de sentencias proferidas, a saber:

- a) No desplegar una mínima actividad probatoria.
- b) Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado.
- c) Carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal.
- d) Falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado.
- e) Indebida fundamentación de los recursos interpuestos.
- f) Abandono de la defensa⁸.

§ VI. Análisis del caso concreto

Decimoctavo. La procesada fue incurso en la causa como autora del delito de abuso de firma en blanco, cuyo supuesto delictivo se configura cuando el agente o actor, haciendo uso de la firma estampada en un papel en blanco por determinada persona, abusivamente extiende o redacta un documento en perjuicio patrimonial de aquella o de un tercero⁹. Su configuración presenta tres requisitos:

- i) La entrega voluntaria del papel o firma en blanco por parte del sujeto pasivo al sujeto activo para que lo complete en un sentido determinado.
- ii) La extensión o redacción del cuerpo por parte del sujeto activo con un contenido diferente al acordado con el sujeto pasivo.
- iii) Que el contenido del documento implique un perjuicio patrimonial para el otorgante o un tercero (Casación n.º 1130-2018/Puno, del veintinueve de abril de dos mil veintiuno).

⁷ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del cinco de octubre de dos mil quince. *Caso Ruano Torres vs. El Salvador*, apartado 158.

⁸ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia del cinco de octubre de dos mil quince. *Caso Ruano Torres vs. El Salvador*, apartado 166.

⁹ SALINAS SICCHA, Ramiro. (2013). *Derecho penal parte especial*. Lima: Iustitia-Grijley, p. 1152.

Decimonoveno. El motivo del recurso de casación es que la defensa pública de la procesada, ante la inacción de proponer la actuación de prueba para contrarrestar el cargo atribuido fue nula. Al respecto se verifica que, emitida la acusación directa, celebrada la audiencia de control de acusación (foja 14 del cuaderno de debate del PDF del SIJ Supremo), en efecto, estuvo asistida por un defensor público que no formuló observaciones formales ni sustanciales a la acusación, ni se opuso a la proposición de pruebas por parte del Ministerio Público, y por último, se reservó su derecho a ofrecer pruebas en la etapa procesal correspondiente. Luego se emitió el auto de enjuiciamiento, donde se precisó que la defensa no propuso prueba alguna.

Vigésimo. Instalado el plenario, la procesada continuó siendo asistida por el defensor público, quien expuso alegatos preliminares cuya tesis de defensa fue demostrar la absolución de la encausada. Seguidamente, no se opuso al ofrecimiento del nuevo medio probatorio, consistente en la declaración del sentenciado Daniel Llontop Rojas (coprocesado de la imputada), y tampoco ofreció medio de prueba en esa ocasión. Seguidamente, ante la declaración del agraviado Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza, el defensor público participó en el interrogatorio al referido testigo (foja 36 del cuaderno de debate del PDF del SIJ Supremo). Lo propio ocurrió en la sesión siguiente, respecto al interrogatorio del testigo impropio Daniel Llontop Rojas; asimismo, al declarar la procesada, el defensor también intervino en el interrogatorio. Por último, expuso sus alegatos finales (foja 40 del cuaderno de debate del PDF del SIJ Supremo).

Vigesimoprimer. Hemos de estar atentos a que el imputado de un delito no está en la obligación de presentar prueba alguna, porque la inocencia no tiene que acreditarse, se presume en un Estado constitucional de derecho; a menos que, en uso de su derecho de tutela jurisdiccional efectiva, en su dimensión del derecho al contradictorio, postule una tesis de alegación, por supuesto, en línea con la inocencia constitucional; alegar inocencia no es una tesis de contradicción, se incurre incluso en una petición de principio; por cuanto, como se insiste, la inocencia no requiere probanza.

∞ En cambio, si el imputado o investigado formula una tesis de contradicción, significa que presenta una hipótesis interpretativa diferente al fáctico, o bien, una interpretación distinta sobre los datos, las disposiciones normativas o las pruebas; entonces, ejercita su derecho activo de contradicción y, por ende, conforme al principio de *ius cogens*, “*Onus probandi incumbit allegans*” [La carga u obligación de probar le corresponde a quien

alega¹⁰, si pretende que su hipótesis de contradicción sea acogida por el órgano jurisdiccional, para descartar la hipótesis de cargo (acusación) se activa su obligación —como carga jurídica procesal, en propio beneficio— de demostrar esa hipótesis con los medios de prueba que estratégicamente considere pertinentes.

∞ En ese sentido, el letrado que no ofrece prueba no viola el derecho de defensa ni incurre en una defensa ineficaz, porque la inocencia de la encausada ORTIZ REÁTEGUI no exigió postulación de prueba alguna. Y si pretendía una estrategia diferente, es distinto, porque no existe un derecho a la estrategia, la cual pertenece a la estricta libertad de cada justiciable en conjunción con su defensa letrada. Esta línea de razonamiento ya ha sido abordada por la jurisprudencia suprema, que estableció lo que sigue:

Así pues, mientras que en el juzgamiento penal se parte de los principios acusatorio, cuyo monopolio lo ostenta el Ministerio Público, y presunción de inocencia, como regla de prueba, por el cual la carga probatoria es de cargo de la fiscalía, no teniendo —por tanto— ninguna obligación probática la defensa, incluso no necesita colaborar ni con la investigación ni con el juzgamiento (derecho a no inculparse, a guardar silencio, a ejercitar una defensa no activa; por tanto, a no colaborar para ser hallado culpable); **a menos que ejercite su potestad de proponer una hipótesis diferente a la acusación (ejercicio de la defensa activo)** no solo su negación sino [postular] una coartada de exculpación [*ex culpa hypothesis*], en cuyo caso, aparece la carga de alegación, dimensión del *onus probandi*, como condición procesal, en propio beneficio: *affirmanti incumbit probatio vel ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*. Nótese que la presunción de inocencia no solo posee rango constitucional y convencional (artículo 2.24.e de la Constitución Política del Perú y artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) sino que su fundamento prevalente soportado en el Pacto social: todos somos inocentes para que prime el dinamismo social confiable, exige una epistemología probática de grado superior, una presunción fuerte o de mayor valor (*iure et de iure*), lo que no significa que sea irrefutable o indestructible por prueba de lo contrario, sino que el nivel probatorio debe ser aquel que alcance la certeza, o mejor todavía eliminar la incerteza¹¹.

Vigesimosegundo. Ahora bien, para configurar una afectación del derecho de defensa y, en estricto, para que se materialice una defensa ineficaz por parte de la defensa pública, no basta meramente que no se haya propuesto prueba de descargo alguno a favor de la procesada, sino que, para la materialización de una vulneración de ese nivel, se debe mirar u observar integralmente la actuación del letrado a lo largo de todo el curso procesal,

¹⁰ Este principio forma parte *ius cogens internacional* el cual ha sido reconocido como norma de vínculo jurídico de acuerdo a la prescripción del artículo 53 de la Convención sobre los Tratados o Convención de Viena, obligatorio conforme al mandato del artículo 55 de la Constitución Política del Perú, por que entró en vigencia desde el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta [Suscrita el veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331] y ratificada por el Perú conforme al Decreto Supremo n.º 029-2000-RE, del veintiuno de septiembre de dos mil.

¹¹ SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. **Casación n.º 750-2022/Lambayeque**, del veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, ponente el señor Luján Túpez, fundamento sexto, apartado 6.5.

en particular en el plenario de juzgamiento. En el caso concreto, no se verifica que su actuación sea nula, sino que su intervención sí se materializó en cada etapa desplegando alegatos de inicio y cierre, en donde sostuvo que su línea de defensa era demostrar la inocencia de la encausada; ahora, el que no haya presentado la prueba corresponde y es parte de la estrategia de defensa, de modo que la presencia de un nuevo abogado defensor privado (en sede de apelación) con una estrategia diferente y discrepante de su antecesor no importa la configuración de una defensa ineficaz.

Vigesimotercero. A mayor abundamiento, del caso concreto se desprende que la responsabilidad de la encausada se determinó en ambas instancias, pues se contó con el Cheque n.º 00002307-011-285-0100009766 del Banco Continental, el talón del cheque que fue llenado por la encausada, cuyo fin era pagar a la Notaría Fowks, la declaración del agraviado Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza, la declaración del testigo impropio Daniel Llontop Rojas y el certificado de antecedentes penales negativo de la procesada. La prueba personal, para los tribunales de instancia y de mérito, determinó la entrega a la procesada, como personal de confianza, del cheque en blanco firmado por el agraviado, cuyo fin era llenarlo para realizar un pago por S/11 800 (once mil ochocientos soles) a la notaría Fowks, lo que se determinó además con la actuación del registro de control de la chequera correspondiente que manejaba la encausada ORTIZ REÁTEGUI; la misma procesada reconoce haber consignado ese pago en el talón de cheque correspondiente. Asimismo, con el testimonio del testigo impropio Daniel Llontop Rojas, quien sostuvo que la procesada le entregó el cheque para el cobro, que efectivamente realizó, luego de lo cual se le pagó la suma adeudada de S/1500 (mil quinientos soles) y que entregó el dinero restante a la procesada. Dicha declaración no fue desvirtuada por prueba en segunda instancia. Tales medios probatorios produjeron convicción de su consumación. Incluso, el *a quo* expuso que existe una secuencia lógica de hechos, es decir, el agraviado señaló que la procesada manejaba las chequeras y este dicho ha sido reconocido por esta al señalar que era ella quien hacía las anotaciones en los talones del cheque de cualquier incidencia y a favor de quien se giraba; en este caso, anotó que era a favor de la notaría Fowks, lo cual corrobora que la acusada tuvo el cheque en su poder y, además, el agraviado llegó a averiguar que quien había cobrado el cheque era el señor Llontop Rojas por los reportes del estado de la Cuenta Corriente n.º 0011 0285 01000096766, lo cual, a su vez, ha sido asentido por el testigo impropio Llontop Rojas (ver fundamento cuarto de la sentencia, foja 26).

Vigesimocuarto. Ante la prueba actuada, que permitió determinar la plena y cierta responsabilidad de la procesada, es posible sostener que la actuación del abogado de la defensa pública, sobre la omisión de proponer un peritaje grafotécnico ante las pruebas recabadas, corresponde al estricto ámbito de la estrategia defensiva, puesto que no existe prueba de corroboración alguna que permita sostener que tal pericia pudiera arrojar una respuesta distinta a la de condena, por lo que en modo alguno importa la vulneración de la tutela jurisdiccional ni de la defensa procesal. Y, en cualquier caso, la imputación no es la de falsificación de firma, sino de abuso de firma en blanco; a los efectos, ha quedado totalmente acreditado que la imputada recibió el Cheque n.º 00002307-011-285-0100009766, firmado por el agraviado, que ella misma fue quien escribió en el registro de control de la chequera [talón de chequera] que el pago era para la Notaría Fowks, que ella entregó ese cheque a Daniel Llontop Rojas quien lo cobró, se quedó con S/1500 (mil quinientos soles) y que la diferencia de lo cobrado se la entregó a la casacionista recurrente. No existe incoherencia lógica en el razonamiento de condena y la alegación de parte es una estrategia solitaria de incierto resultado.

Vigesimoquinto. En este contexto, no es posible amparar el recurso de casación formulado por la procesada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI; en consecuencia, no corresponde casar la sentencia de vista. Por lo tanto, conforme al artículo 504, inciso 2, del CPP, que establece que quien interpuso un recurso sin éxito deberá pagar las costas procesales, las cuales se imponen de oficio, según el artículo 497, inciso 2, del citado código, le atañe a la recurrente asumir tal obligación procesal. La liquidación y su ejecución le conciernen al Juzgado de Investigación Preparatoria competente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

- I. **DECLARARON INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la defensa de la encausada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI contra la sentencia de vista del diecinueve de agosto de dos mil veintidós (foja 43), que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia del tres de septiembre de dos mil veintiuno (foja 16), la condenó como autora del delito de abuso de firma en blanco, en agravio de Elmer Eduardo Rivasplata Mendoza, a dos años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de dos años, y ochenta días-multa, así como al pago de S/24 000 (veinticuatro

mil soles) por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. En consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista recurrida.

II. CONDENARON a la sentenciada LOURDES CECILIA ORTIZ REÁTEGUI al pago de las costas procesales correspondientes, que serán liquidadas y exigidas por el Juzgado de Investigación Preparatoria competente.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública; que, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas en la instancia y se publique en la página web del Poder Judicial; y que se transcriba a la Sala Superior de origen.

Intervino el señor juez supremo Campos Barranzuela por vacaciones de la señora jueza suprema Maita Dorregaray.

SS.

PRADO SALDARRIAGA

LUJÁN TÚPEZ

ALTABÁS KAJATT

PEÑA FARFÁN

CAMPOS BARRANZUELA

MELT/jkjh